Ganzheitliche Finanzberatung

NAME FOLGT · ARBEITSTITEL

BERATUNGSKONZEPT · GEWERBE UND UNTERNEHMEN · ENTWURF · OKTOBER 2026

Bedarfsanalyse Gewerbe

Erst das Segment, dann der Betrieb, dann der Unternehmer, dann die Mitarbeiter. Mit Erlaubnisgrenzen, Fragenkatalog, Ampel-Regeln und den Rechtswerten 2026.

Teil A · Einstieg
Segmentabfrage, Ablauf, wer darf was

Teil B · Fragenkatalog
allgemein, Segment A, B und C

Teil C · Auswertung
Ampel-Regeln, Werte 2026, offene Prüfpunkte

Internes Arbeitsmittel für Oliver Rosenbaum und Jan Schnichels. Rechtswerte aus zwei Rechtsprüfungen vom 11.10.2026; was dort nicht live belegt war, ist hier markiert. Die Ampel-Regeln sind unsere eigenen Faustregeln. Keine Basisrente (Entscheidung Oliver). Gegenstück für Privatkunden: Bedarfsanalyse Privat.

TEIL A · EINSTIEG

Zuerst das Segment, dann nur das Passende

Die Frage nach dem Segment steht am Anfang des Kennenlernens (Folie 4 in „Unser Weg mit Ihrem Unternehmen“). Mehrfachnennung ist normal, zum Beispiel B und C. Danach bestimmen die Segmente, welche Seiten dieses Katalogs wir nutzen und welche Präsentationen wir zeigen.

SEG.	WER	SCHWERPUNKTE	PRÄSENTATIONEN
A	Selbständige, Freiberufler, Personengesellschaften	Betrieb absichern, Krankheit und Arbeitskraft, Rentenversicherung (Pflicht, Antrag, freiwillig), Vorsorge neben dem Betrieb, Liquidität	02, 03, 04
B	GmbH, Gesellschafter-Geschäftsführer, Familienbetrieb	wie A, dazu Status in der Sozialversicherung, D&O, Versorgung über die GmbH (pauschaldotierte Unterstützungskasse), Neuordnung bestehender Pensionszusagen, Firmenvermögen	02, 03, 04
C	Arbeitgeber	bAV mit Pflichtzuschuss, bKV, Information der Mitarbeiter, Versorgungsregelung	02, 05

> *„Damit wir nicht über Dinge reden, die Sie nicht betreffen: Was trifft auf Sie zu? Selbständig, GmbH mit Ihnen als Geschäftsführer, Mitarbeiter, oder mehreres davon?"*

#	SCHRITT	INHALT	WER
1	**Kennenlernen**	Segment, Betrieb, Familie, Ziele. Statusinformation und Erstinformation nach § 15 VersVermV, die auch gegenüber Gewerbekunden gilt. Bei B und C GwG: Identifizierung, wirtschaftlich Berechtigter, Transparenzregister (GWG.md, Reiter „Geldwäsche“ in der App).	Oliver und Jan
2	**Bestandsaufnahme**	BWA oder Jahresabschluss, Steuerbescheid, Policen, Renteninformation, bei B Gesellschafts- und Geschäftsführervertrag, bei C bestehende bAV	beide, Absicherung Jan
3	**Auswertung**	Ampel je Bereich nach Teil C	beide
4	**Plan und Umsetzung**	Reihenfolge: Rücklagen, Existenz, Status, Vorsorge. Steuer- und Rechtsfragen mit Steuerberater und Anwalt des Kunden abstimmen.	je Bereich
5	**Begleitung**	Jahresgespräch, neue Grenzwerte jedes Jahr, Betriebsänderungen, neue Mitarbeiter	beide

TEIL A · WER DARF WAS

Erlaubnisgrenzen im Gewerbekundengeschäft

Aus der Rechtsprüfung vom 11.10.2026. Diese Seite ist die Grundlage dafür, was wir anbieten und was wir an Steuerberater, Anwalt oder IHK verweisen.

THEMA	WER	RAHMEN
Betriebliche Versicherungen Haftpflicht, Inhalt, Betriebsunterbrechung, Cyber, D&O, Rechtsschutz	Jan (§ 34d Abs. 1)	Ohne Spartenbeschränkung. Gegenüber Nicht-Verbrauchern wäre auch Beratung gegen gesonderte Vergütung möglich. Nicht vorgesehen: Die Pflichtangaben sagen „ausschließlich Courtage", Entscheidung Jan offen. prüfen
bAV und bKV	Jan (§ 34d Abs. 1)	Versicherungsförmige Wege: Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, Rückdeckung. Die arbeits- und steuerrechtliche Gestaltung, vor allem bei Direktzusage und Unterstützungskasse, gehört zu Steuerberater, Fachanwalt Arbeitsrecht oder Rentenberater. prüfen
Pauschaldotierte Unterstützungskasse	offen	**Ohne Rückdeckung kein Versicherungsvertrag, § 34d trägt voraussichtlich nicht. Rechtliche Einzelfallprüfung zur bAV dürfen neben Anwälten registrierte Rentenberater (§ 10 RDG), andere nur als Nebenleistung (§ 5 RDG). Bis zur Klärung: Bedarf erkennen und Wege vergleichen, Umsetzung über Rentenberater oder Kooperationspartner. Siehe Konzept 06.** prüfen
Firmenvermögen anlegen	Oliver (§ 34h)	Nur Investmentfonds, ETFs und Vermögensanlagen. Keine Einzelaktien, Anleihen, Zertifikate. Ob für professionelle Kunden Erleichterungen gelten und wie Festgeld einzuordnen ist, ist offen. prüfen
Gewerbliche Darlehen	niemand, vorerst	**§ 34i reicht nicht (nur Immobiliar-Verbraucherdarlehen). Bis 19.11.2026 ist die Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO nötig. Ab 20.11.2026 wird diese Nummer gestrichen (BGBl. 2026 I Nr. 139); B2B-Vermittlung ist dann laut Gesetzesänderung und IHK Dresden erlaubnisfrei; von der für uns zuständigen IHK noch nicht bestätigt. Gründerdarlehen bis 75.000 € (§ 513 BGB) sind unklar. Entscheidung: bis zur Bestätigung durch die zuständige IHK nicht anbieten.** prüfen
Private Immobilie des Unternehmers	Oliver (§ 34i)	Als Verbraucher wie bei Privatkunden.
Steuern	Steuerberater	Seit 01.09.2026 erlaubt § 4e StBerG Hilfe in Steuersachen als Nebenleistung. Wie weit das für Finanzberater reicht, ist ungeklärt. Bis dahin: allgemeine Hinweise und Gegenüberstellung der Wege ja, konkrete Berechnungen (Steuerlast, Pensionszusage, Gestaltung) nein; die machen Gutachter und Steuerberater. prüfen
Recht	Anwalt, Notar	§ 5 RDG: Rechtsdienstleistung nur als Nebenleistung. Notfallordner als allgemeine Checkliste ja, Vollmachten, Gesellschaftsvertrag, Testament nein.
Sozialversicherungsstatus GGF	DRV	Statusverfahren nach § 7a SGB IV. Wir beurteilen den Status nicht selbst.

Zu klären: Hat Oliver eine Erlaubnis nach § 34c? Wenn nicht, bis 19.11.2026 keine vergütete Vermittlung gewerblicher Darlehen. In den Präsentationen ist gewerbliche Finanzierung deshalb nicht enthalten. prüfen

TEIL B · FRAGENKATALOG

Für alle, dann Segment A

Betrieb

- Rechtsform, Gründungsjahr, Branche, Tätigkeit in eigenen Worten
- Umsatz, Gewinn, Entwicklung der letzten drei Jahre
- Mitarbeiter: Zahl, Alter grob, Gehaltsbänder
- Werte: Einrichtung, Maschinen, Ware, Fahrzeuge, Gebäude
- Feste Kosten im Monat laut BWA
- Größte Kunden: Abhängigkeit von einem Auftraggeber?

Unternehmer und Familie

- Alter, Familienstand, Kinder, wer hängt vom Einkommen ab
- Entnahmen oder Geschäftsführergehalt im Monat
- Private Ausgaben, private Rücklage in Monaten
- Private Immobilie, Kredite, Bürgschaften für den Betrieb
- Krankenversicherung: gesetzlich oder privat, Krankengeld gewählt?

Ziele

- Wo soll der Betrieb in fünf und in zehn Jahren stehen?
- Bis wann arbeiten, wie soll der Ausstieg aussehen: Verkauf, Übergabe in der Familie, Schließung?
- Was soll im Alter monatlich da sein, in heutiger Kaufkraft?
- Größte Sorge beim Thema Betrieb und Geld

Segment A · Selbständige

- Pflichtversichert in der Rentenversicherung (§ 2 SGB VI), auf Antrag (§ 4 Abs. 2, Frist fünf Jahre) oder freiwillig?
- Renteninformation vorhanden? Anspruch auf Erwerbsminderungsrente laut Renteninformation?
- Krankengeld: Wahlerklärung, Wahltarif oder privates Krankentagegeld? Ab welchem Tag?
- Arbeitslosenversicherung auf Antrag (§ 28a SGB III, drei Monate nach Start)?
- Berufshaftpflicht gesetzlich vorgeschrieben (z. B. Anwälte, Steuerberater)?
- Getrennte Konten für Steuern, Betrieb und Privates?

> *„Stellen Sie sich vor, Sie fallen ab Montag für drei Monate aus. Wer macht was, und wovon leben Sie in der Zeit?"*

TEIL B · FRAGENKATALOG

Segment B und Segment C

Segment B · GmbH und Gesellschafter-Geschäftsführer

- Anteile am Stammkapital, Mitgesellschafter, Familie
- Sperrminorität laut Gesellschaftsvertrag, und zwar für alle Angelegenheiten?
- Statusbescheid der DRV vorhanden (§ 7a SGB IV)? Wenn nein: Verfahren anregen.
- Geschäftsführervertrag: Gehalt, Tantieme, Fortzahlung bei Krankheit
- Pensionszusage vorhanden? Höhe, Rückdeckung, letztes Gutachten. Beurteilung durch Steuerberater prüfen
- Beteiligung und Stimmrechte, auch zusammen mit anderen Gesellschafter-Geschäftsführern? Davon hängt ab, ob BetrAVG und PSV-Schutz gelten (PSVaG-Merkblatt 300/M 1, Fachanwalt) prüfen
- Interesse an Versorgung über eine pauschaldotierte Unterstützungskasse? Liquiditätsbedarf der GmbH, Bonität, geplanter Verkauf oder Nachfolge (Konzept 06)
- Gewünschte Rentenhöhe, weitere Begünstigte (Mitarbeiter, Familie)? Wichtig für die KStDV-Prüfung der Kasse prüfen
- D&O vorhanden? Versicherungssumme, Selbstbehalt
- Firmenvermögen, das länger nicht gebraucht wird
- Notfall: Wer darf die GmbH vertreten, wenn der Geschäftsführer ausfällt?

Segment C · Arbeitgeber

- Bestehende bAV: Wege, Anbieter, Zahl der Verträge
- Wird der Pflichtzuschuss von 15 % gezahlt, auch für Altverträge vor 2019?
- Gilt ein Tarifvertrag? (kann Zuschuss und Wege regeln)
- Gibt es eine schriftliche Versorgungsregelung?
- Mitarbeiter mit Lohn unter der Grenze nach § 100 EStG?
- bKV gewünscht? Budget pro Kopf, weitere Sachbezüge im Monat (Freigrenze 50 € insgesamt)
- Wer hat die Mitarbeiter bisher informiert, ist das dokumentiert?
- Fluktuation, offene Stellen, was Bewerber fragen

Pflichtzuschuss prüfen: Zahlt ein Arbeitgeber den Zuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG nicht, obwohl er Sozialbeiträge spart, ist das ein Rechtsthema. Wir weisen darauf hin und verweisen an Steuerberater oder Fachanwalt Arbeitsrecht; wir rechnen keine Nachzahlungen aus.

TEIL C · AUSWERTUNG

Ampel-Regeln Gewerbe

Eigene Faustregeln, keine Norm. Absicherungsthemen bewertet Jan. Annahme

BEREICH	🔴 ROT	🟡 GELB	🟢 GRÜN
Haftung	Keine Betriebs- oder vorgeschriebene Berufshaftpflicht	Vorhanden, Betriebsbeschreibung oder Summen veraltet	Passend zur heutigen Tätigkeit
Sachwerte und Ertragsausfall	Keine Inhaltsversicherung bei nennenswerten Werten	Summen seit Jahren nicht angepasst, kein Ertragsausfall bei hohen Fixkosten	Summen aktuell, Ertragsausfall passend
Krankheit	Kein Krankengeld gewählt und kein Krankentagegeld	Absicherung erst ab der siebten Woche, Rücklage reicht nicht bis dahin	Lückenlos bis zum Leistungsbeginn
Arbeitskraft	Weder Erwerbsminderungsanspruch noch private Absicherung	Nur Erwerbsminderung, keine private Absicherung	Private Absicherung passend zum Einkommen
Rentenversicherung	Status ungeklärt (§ 2 SGB VI oder GGF)	Status klar, Frist für Antrag läuft ab	Status klar, Entscheidung bewusst getroffen
Liquidität	Keine Steuerrücklage oder private Notreserve unter 1 Monat	Notreserve 1 bis unter 6 Monate	Steuerrücklage getrennt, Notreserve 6 Monate und mehr
Vorsorge	Alter nur über den Betriebsverkauf geplant	Eigene Vorsorge vorhanden, Ziel nicht erreicht	Eigenes Vermögen auf Kurs zum Ziel
Notfall	Niemand kann handeln, wenn der Inhaber ausfällt	Vertretung geregelt, Notfallordner fehlt	Vertretung, Vollmachten, Notfallordner
Mitarbeiter (C)	Pflichtzuschuss wird nicht gezahlt	bAV ohne Regelung oder ohne dokumentierte Information	Regelung, Zuschuss, Information dokumentiert

Notreserve in Monatsausgaben, Schwellen wie in der Bedarfsanalyse Privat für Selbständige: rot unter 1, grün ab 6. Die App und der Vorab-Check unterscheiden Selbständige noch nicht (grün ab 3). prüfen

TEIL C · WERTE UND PRÜFPUNKTE

Rechtswerte 2026 auf einen Blick

WERT	2026	FUNDSTELLE · BELEG
Beitragsbemessungsgrenze Rentenversicherung	101.400 € / Jahr	SV-Rechengrößen 2026, Beleg wie Privat/vorab-check/QUELLEN.md
bAV-Anspruch Entgeltumwandlung (4 %)	338 € / Monat	§ 1a Abs. 1 BetrAVG
bAV steuerfrei (8 %)	676 € / Monat	§ 3 Nr. 63 EStG
bAV sozialversicherungsfrei (4 %)	338 € / Monat	§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 SvEV
Pflichtzuschuss Arbeitgeber	15 %	§ 1a Abs. 1a, § 26a BetrAVG
Geringverdiener: Grenze, Mindestbeitrag, Förderung	2.575 € · 240 € · bis 288 €	§ 100 EStG, Fassung 2026; ab 2027 neu (BRSG II)
bKV Sachbezugsfreigrenze (alle Sachbezüge zusammen)	50 € / Monat	§ 8 Abs. 2 S. 11 EStG; BMF 15.03.2022
Freiwillige Rentenversicherung	112,16 € bis 1.571,70 €	DRV-Meldung 09.02.2026
Arbeitslosenversicherung auf Antrag	102,83 € (Gründung 51,42 €)	§§ 28a, 345b SGB III; Satz 2,6 % laut BA, Fachliche Weisungen § 28a, Stand 01/2026

Vor dem ersten Kundeneinsatz klären

- § 34c-Erlaubnis Oliver und Rechtslage gewerbliche Darlehen ab 20.11.2026: IHK prüfen
- Reichweite § 4e StBerG und § 5 RDG bei Pensionszusage, Nachfolge, Steuerrücklage: Steuerberater bzw. Kammer prüfen
- BRSG II: Opting-out und Zuschuss am Gesetzestext (BGBl. 2026 I Nr. 14) prüfen, bevor es in Unterlagen kommt prüfen
- Altersvorsorgedepot ab 2027 für Selbständige: Förderhöhen und Kostendeckel am Gesetz und an der BMF-FAQ prüfen
- Allgemeine Altersvorsorgepflicht für Selbständige: Stand beim BMAS vor jedem Einsatz prüfen prüfen
- Pauschaldotierte Unterstützungskasse: Erlaubnis und Vergütung, Kooperationspartner, Absicherung beim beherrschenden GGF, KStDV (Konzept 06, Seite 7) prüfen
- Alle Fundstellen gegen gesetze-im-internet.de abgleichen (am 11.10.2026 nicht erreichbar, gelesen über dejure.org) prüfen